

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2973/2531

นาย จรูญ ชัชวาลย์ กับพวก
บริษัท สังกะสี ไทย จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 143

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงาน ลงวันที่ 16 เมษายน
พ.ศ.2515 มาตรา ข้อ 47

ก่อนอ่านคำพิพากษา ทนายโจทก์ที่ 4 แถลงว่าโจทก์ที่ 4 ได้รับค่าจ้างอัตรา
สุดท้ายเดือนละ 2,730 บาท ขอให้ให้ถูกต้องตามความเป็นจริงศาลแรงงานกลาง
มีคำสั่งอนุญาตแล้ว ซึ่งโจทก์ที่ 4 ชอบที่จะได้รับค่าชดเชยจำนวน 16,380 บาท แต่
ศาลแรงงานกลางกลับพิพากษาให้เพียง 13,380 บาท จึงเป็นการผิดพลาดไป ศาล
ฎีกาแก้ไขเสียให้ถูกต้องโดยอาศัยอำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 143 ประกอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดี
แรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 31 ได้.

โจทก์ทั้งหกฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า โจทก์ทั้งหกเป็นลูกจ้างประจำของจำเลย
ได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายคนละ 5,325 บาท 3,280 บาท 3,900 บาท 2,730 บาท
5,350 บาท และ 3,175 บาทตามลำดับต่อมาได้เลิกจ้างโจทก์ที่ 1 ถึงโจทก์ที่ 4

เพราะเหตุครบเกษียณอายุ และเลิกจ้างโจทก์ที่ 5 กับโจทก์ที่ 6 ด้วยเหตุคนล้งงาน และต้องการเปลี่ยนแปลงกรรมวิธีการผลิต อันเป็นการเลิกจ้างโดยโจทก์ทั้งหกไม่มีความผิด จำเลยไม่ได้จ่ายค่าชดเชยให้ตามกฎหมาย โจทก์ที่ 1 ถึงโจทก์ที่ 6 มีสิทธิได้รับค่าชดเชยคนละ 31,950 บาท 19,680 บาท 23,400 บาท 16,200 บาท 32,100 บาท และ 19,050 บาท ตามลำดับ ขอให้ศาลบังคับจำเลยจ่ายค่าชดเชยดังกล่าว พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า จำเลยจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์ทั้งหกครบถ้วนแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

วันนัดฟังคำพิพากษา ก่อนอ่านคำพิพากษา ทนายโจทก์ที่ 5 แถลงว่า โจทก์ที่ 4 ได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ 2,730 บาทขอแก้ไขให้ถูกต้องตามความเป็นจริง ศาลแรงงานกลางอนุญาต

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์ที่ 1 จำนวน 31,950 บาท แก่โจทก์ที่ 2 จำนวน 18,180 บาท แก่โจทก์ที่ 3 จำนวน 22,800 บาท แก่โจทก์ที่ 4 จำนวน 13,380 บาท แก่โจทก์ที่ 5 จำนวน 32,100 บาท และแก่โจทก์ที่ 6 จำนวน 18,900 บาทพร้อมทั้งดอกเบี้ย

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า อนึ่งคดีเฉพาะตัวโจทก์ที่ 4 ตามรายงานกระบวนการพิจารณาลงวันที่ 28 เมษายน 2531 โจทก์ที่ 4 แถลงว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายที่แท้จริงของตนคือ 2,730 บาท จึงขอแก้ไขให้ถูกต้องตามความเป็นจริง และศาลแรงงานกลางก็อนุญาตแล้วซึ่งโจทก์ที่ 4 ขอบที่จะได้รับค่าชดเชยจำนวน 16,380 บาท ครั้นศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์ที่ 4 กลับพิพากษาให้เพียง 13,380 บาทเมื่อคำนวณแล้วเท่ากับโจทก์ที่ 4 ได้รับค่า

จ้างอัตราสุดท้ายเพียงเดือนละ 2,230 บาทเท่านั้น จึงเป็นการผิดพลาดไป เห็นควร
แก้ไขเสียให้ถูกต้อง โดยอาศัยอำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 143 ประกอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดี
แรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 31

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์ที่ 4 จำนวน 16,380 บาท
นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลแรงงานกลาง.

(junth jantwong-ma-noh pier-sa-nong-sin-wal kong-lam)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>